

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

פ/25/5251

הצעת חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם (תיקון – עדכון הגדרת קמעונאי גדול), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 2 בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד–2014¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרה "קמעונאי גדול" –
- (1) בפסקה (1), במקום "קמעונאי המחזיק בשלוש חנויות לפחות שמחזור המכירות הכולל של חנויותיו, בשנת הכספים הקודמת, עולה על 277,695,220.03 שקלים חדשים" יבוא "קמעונאי המחזיק ב-28 חנויות לפחות שמחזור המכירות הכולל של חנויותיו, בשנת הכספים הקודמת, עולה על 900,000,000 שקלים חדשים";
- (2) בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "900,000,000".
2. תיקון סעיף 14 בחוק העיקרי, בהגדרה "קמעונאי גדול" – תימחק.
3. תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו.
- תחילה

דברי הסבר

בהתאם למגמות הכלכליות העדכניות, מאפיינים ענפיים, צרכי עסקים מתפתחים ומימוש מטרת החוק, שהיא הגברת התחרות והפחתת מחירי הצרכן, מוצע, לעדכן את הגדרת "קמעונאי גדול" בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד–2014 (להלן – החוק), כך שתשקף את ההיקפים הכלכליים של עסקים קמעונאיים גדולים כיום.

על מנת להגביר תחרות, חשוב לאפשר לעסקים מתפתחים להגיע להיקפים סבירים ויחסיים, מבחינת מספר הסניפים ומחזור המכירות, על מנת שיוכלו להתחרות עם הקונצרנים הגדולים הפועלים בשוק. במציאות הנוכחית, כאשר רשתות מובילות בשוק מפעילות עשרות רבות ואף מאות סניפים, ומציגות

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 438.

מחזורי מכירות של מיליארדים רבים של שקלים בשנה, סף הכניסה למגבלות החוק של 3 סניפים בלבד עם מחזור מכירות של כ-277 מיליון שקלים בשנה, מכבידה מאוד על עסקים מתפתחים לצמוח ולהתחרות בשוק מול רשתות ענק ומקשה על הגברת התחרות במשק והפחתת מחירי הצרכן. כמו כן, עסק המפעיל חנות בודדת עם מחזור מכירות של 100 מיליון שקלים חדשים, כפי שמוגדר בסעיף 14 לחוק, מוגדר כיום כקמעונאי גדול, הגדרה שאינה משקפת את המציאות הכלכלית בשוק, כאשר הקמעונאים הגדולים מציגים מחזורי מכירות של מיליארדי שקלים בשנה. לפיכך, מוצע לשנות את ההגדרה של "קמעונאי גדול" בסעיף 2 לחוק, ולמחוק את ההגדרה הקבועה בסעיף 14, ולקבוע שקמעונאים המחזיקים ב-28 חנויות לפחות, שמחזור המכירות הכולל בהן בשנת הכספים הקודמת עולה על 900 מיליון שקלים בשנה, יוגדרו כקמעונאים גדולים. בנוסף מוצע לעדכן את החלופה בסעיף זה, ולקבוע שקמעונאי המחזיק חנות מקוונת שמחזור המכירות בה עולה על 900 מיליון שקלים חדשים יוגדר כקמעונאי גדול.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)